ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Казанским филиалом № 1
Государственной регистрационной палаты при Министерстве
Юстиции Республики Татарстан
Свидетельство о регистрации
№ 314/10-4 (16:50:06)
от 19 апреля 2000г

Директор Казанского
филиала № 1

М.Е.Егорова

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членов
садоводческого некоммерческого
товарищества "Сад № 4"
Протокол от 25.05.1999г.
Председатель общего собрания членов садоводческого
некоммерческого товарищества
"Сад № 4"
Н.Н.Минаева

УСТАВ
садоводческого некоммерческого товарищества
"Сад № 4"

г.Казань, 1999 г.

Садоводческое некомерческое товарищество - некомерческая орган зация учрежденная гражданами на добровольных начлах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства.

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства осуществ ляется в соответствии с Конституцией РФ, гражданским земельным, градостроительным, административным, уголовным и иным законодател вом РФ, настоящим Федеральным законом, иными нормативными актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними з конами и иными правовыми актами субъектов РФ,и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления /ст.3/.

В садоводческом некомерческом товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за сч целевых взносов, является совместной собственностью его членов и является собственностью такого товарищества как юридического лица.

Члены садоводческого некомерческого товарищества не отвечают по его обязательствам и такое товарищество не отвечает по обязател твам своих [illegible] членов.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "САД № 4".

Создано в 1956 году фабкомом фабрики № 8, ныне это АО"Тасма".

Количество членов садоводческого товарищества - 88 человек.

Общим собранием его членов было принято решение назвать садоводческое товарищество - "Сад № 4".

Местонахождение садоводческого некомерческого товарищества № ул. Восстания, 100, профком завода "Тасма".

ЦЕЛЬ ПРЯМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА:

1. Рабочие, служащие и пенсионеры производственного объедине ния "Тасма" добровольно объединяются в садоводческое некомерческое товарищество под названием "Садоводческое товарищество сад № 4" д организации коллективного сада на земельном участке, предоставлен АО "Тасма" площадью 7,6 га по адресу Восстания, Окольная, Горьков шоссе выделенном в пределах зеленой зоны завода и согласованного Главным архитектором г.Казани, Казгорисполкомом и Московским райисполкомом.

2. Прямой деятельностью садоводческого товарищества № 4 явл ется создание коллективного сада с целью выращивания плодов, ягод др.сельхозпродуктов, а также организации отдыха членов товарищества и их семей.

3. Регистрация Устава садоводческого товарищества, после ег цутверждения на общем собрании членов товарищества осуществляется органах юстиции в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

4. Смомента регистрации Устава садоводческого товарищества приобретает права предусмотренные Уставом.

5. Садоводческое товарищество № 4 является юридическим лицо имеет круглую печать со своим наименованием, расчетный счет.

6. Освоение земельного участка, отведенного под коллективны сад может быть начато только после утверждения проекта организации территориального коллективного сада Московским райисполкомом, согл сованного с органами архитектурно-строительного, санитарного и пож ного надзора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

1. Членами садоводческого некоммерческого товарищества могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие земельные участки в границах данного товарищества.

2. Членами товарищества могут стать в соответствии с гражданским законодательством наследники садоводческого товарищества, в том числе малолетние и несовершеннолетние, а также лица к которым перешли права на земельные участки.

3. Членами товарищества могут стать иностранные граждане и лица без гражданства на правах аренды или срочного пользования.

4. Учредители садоводческого товарищества считаются принятыми в члены данного объединения с момента его государственной регистрации. Другие вступающие лица принимаются общим собранием его членов.

КАЖДЫЙ ЧЛЕН САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ОБЯЗАН:

а/ нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законодательства;

б/.использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенном использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту;

в/.не нарушать права членов объединения;

г/.выполнять устав, постановления общих собраний /конференций/ членов товарищества и решения правления товарищества;

д/.учавствовать личным трудом и трудом членов своей семьи в общих мероприятиях, проводимых в саду;

е/.выполнять агротехнические мероприятия по закладке сада и уходу за насаждениями, особо обращая внимание на своевременное проведение мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

ж/.содержать в порядке участок и находящиеся на нем постройки, прилегающие к нему дороги и кюветы, соблюдать санитарные и противопожарные требования;

з/.уплачивать в кассу товарищества вступительные, членские и целевые взносы в размерах и сроки, устанавливаемые общим собранием /конференцией/ членов товарищества;

и/.при неуплате начислять инфляционные пени в размере 0,5% за каждый день от суммы долга;

к/.беречь общественное имущество и принимать участие в охране коллективного сада;

л/.соблюдать правила внутреннего распорядка и коллективного общения.

м/. каждый член товарищества принимает участие в городских субботниках по наведению чистоты как в пределах сада, так и в 5 м. зон по всему периметру сада.

Принимает участие в дежурстве с целью охраны имущества членов товарищества, а также следят за безопасностью.

По решению общего собрания, принимают участие в ремонте общего имущества /ремонт забора, водовода и т.д./.

ЧЛЕН САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИМЕЕТ ПРАВО:

а/. избирать и быть избраным в члены правления и его орган контроля;

б/. получать информацию о деятельности органов управления и органа контроля;

в/. самостоятельно хозяйствовать насвоем земельном участке в соответствии с разрешенным использованием;

г/. распоряжаться своим участком и иным имуществом в случаях, если они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничен в обороте;

д/. при отчуждении садового земельного участка одновременно отчуждатьприобретателю долю имущества общего пользования в составе садоводческого товарищества в размере целевых взносов:

имущественный пай в размере паевого взноса, за исключением той части которая включена в неделимый фонд садоводческого коллектива.

е/. при ликвидации садоводческого товарищества получать причита щуюся долю имущества общего пользования;

ж/. обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его права и законные интересы решений общего собрания членов садоводческого некоммерческого объединения, а также решений правления и иных органов такого объединения;

з/. добровольно выходить из садоводческого товарищества;

и/. осуществлять иные не запрещенные законодательством действия

ЧЛЕН ТОВАРИЩЕСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ТОВАРИЩЕСТВА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

а/. неосвоение участка в установленный срок /2 года/; систематического невыполнения агротехнических мероприятий, установленных общим собранием /конференцией/, отказа или уклонения от участия в общих работах по саду; отказа от уплаты установленной общим собранием /конференцией/ денежных взносов и за другие систематические нарушения Устава;

б/. самовольной передачи другим лицам участка /полностью или частично/;

в/. систематического нарушения правил социального общения в коллективном саду;

г/. постановление об исключении из членов садоводческого товарищества выносится правлением и утверждается общим собранием /конференцией/ членов товарищества;

д/. постановление об исключении из членов товарищества может быть обжаловано в месячный срок в судебном порядке, а решение последнего - вышестоящим профсоюзным органом, вплоть до городского областного совета профсоюзов, решение которого является окончател
ным;

е/. лицу, выбывшему из членов товарищества, правление возвращает целевые взносы, внесенные на строительство общественных прои
водственных помещений и сооружений, водоснабжение, электрофикацию
устройство дорог и ограждение территории коллективного сада, а но
член товарищества - будущий пользователь участка, возмещает стоим
насаждений и построек; находящихся на участке;

Не возвращаются вступительные и членские взносы, внесенные на содержание рабочих и служащих товарищества, на культурные нужды,
ремонт общественных производственных построек, а также платежи, внесенные за пользование водой, электроэнергией и автотранспортом

ж/. Освобождающиеся участки передаются решением правления пре
мущественно рабочим, служащим, пенсионерам и другим лицам, при которых организован коллективный сад.

Новый член товарищества обязан возместить правлению сумму, вы
лаченную им выбывшему члену товарищества, согласно пункту е/. настоящего Устава.

УПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Высшим органом управлиния садоводческим некоммерческим товариществом является общее собрание его членов. Собрание правомочно
если присутствуют более 50% членов.

а/. Общее собрание выбирает: правление садом, председателя правления, ревизионную комиссию и ее состав;

б/. вносит изменения или дополнения к Уставу или утверждения Устава в новой редакции;

в/. принимает или исключает членов товарищества;

г/. определяет количественный состав правления, избирает его членов и решает о досрочном прекращении его полномочий;

д/. принимает решения об организации представительств, фонда взаимного кредитования, фонда проката такого объединения и вступл
в ассоциацию садовых объединений;

е/. утверждает внутренние регламенты такого объединения: деятельность его правления, работы ревизионной комиссии, комиссии за соблюдением законодательства и внутренним распорядком такого объединения;

ж/. общее собрание утверждает план агрохимических мероприяти
приходно-расходную смету, штаты и фонд зарплаты наемных рабочих, годовые отчеты правления и акты ревизионной комиссий.

з/. утверждает размеры вступительных взносов;

и/. утверждает расходы на водоснабжение, электроэнергию, на ограждение сада и другие мероприятия;

к/. общее собрание членов товарищества созывается правлением по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год. Внеочередное собрание членов товарищества созывается правлением или ревизионной комиссией, а также по предложению органа местного самоуправления или не менее 1/5 от общего числа членов товарищества;

Общее собрание устанавливает размер зарплаты: председателю, бухгалтеру, а также рабочим нанятым по трудовому соглашению.

Собрание установило вступительный взнос в размере 10 руб.

Решения собрания принимаются большинством голосов. Стр/6

В садоводческом товариществе имущество общего пользования, приобрете ное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов.

Специальный фонд составляют вступительные и членские взносы членов товарищества ипрочие поступления. Средства специального фонда расходуются на цели соответствующие предусмотренным Уставом такого товарищества.

Правление садовым товариществом является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собранию его членов.

В своей работе правление руководствуется настоящим Федеральным законом, законодательсвом РФ, законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и Уставом такого товарищества.

Правление избирается прямым голосованием из числа его членов на срок 2 года.

Вопрос о досрочном переизбрании может быть поставлен по требованию не менее чем 1/3 членов товарищества.

Заседания правления созываются председателем в установленные сроки или по мере необходимости.

Заседание правомочно если присутствует не менее 2/3 его членов.

Решения принимаются большинством голосов.

К компетенции правления относятся:

а/. практическое выполнение решений общего собрания членов садоводческого товарищества;

б/. составление приходно-расходных смет и отчетав, представление их на утверждение общего собрания его членов;

в/. распоряжение материальными и нематериальными активами такого товарищества, необходимых для обеспечения текущей деятельности;

г/. организационно-техническое обеспечение работы общего собрания его членов;

д/. организация учета и отчетности товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общего собрания;

е/. организация охраны имущества товарищества и имущества его членов ж/. организация ремонта общественного имущества, дорог и др. объектов общего пользования;

з/. приобретает ядохимикаты и удобрения;

и/. контролирует поступление вступительных членских, целевых, паевых и других взносов;

к/. организует работы по водоснабжению и электрификации.

Рассматривает заявления о приеме в члены товарищества и выхода из него, а также об исключении из членов товарищества и выносит пре ложения на рассмотрение общего собрания.

Рассматривает акты ревизионной комиссии и принимает меры по устранению выявленных недостатков.

Число членов правления должно быть не менее 5 человек.

Правление товарищества организует свою работу на общественных началах. При большом объеме работ товарищества может иметь наемных работников и оплачивать работу за счет средств товарищества. Число работников и размер оплаты устанавливается общим собранием членов товарищества. Контролирует выполнения членами товарищества "Устава, правил внутреннего распорядка, постановлений общих собраний, своевременное проведение членами товарищества работ по уходу за садом, благоустройству территории, возведение строений в соответствии с установленными проектами.

Правление садоводческого товарищества возглавляет председатель правления, избранный из числа членов правления сроком на 2 года.

Председатель правления без особой на то доверенности, вправе заключать от имени товарищества договора в пределахплана и сметы, выдавать доверенность на совершение сделок, а также представлять т рищество в суде, Госарбитраже и др. государственных органах.

Председатель правления некоммерческого товарищества в соответст вии с Уставом такого товарищества исполняет и другие необходимые д обеспечения нормальной деятельности такого товарищества обязанност

Председатель правления и члены его правления при осуществлении своих прав и установленных обязанностей должны действовать в интересах такого товарищества.

Председатель правления, члены правления несут ответственность перед товариществом за убытки причиненными их действиями или без-д дйствием. Члены правления, голосовавшие против принятия решения, к торое повлекло за собой убытки ответственности не несут.

Председатель и члены правления за финансовые злоупотребления и причиненные убытки данному товариществу могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственнос в соответствии с законом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя и членов правления осуществляет ревизионная комиссия.
Комиссия избирается из числа членов товарищества в составе одного или не более 3-х человек на срок 2 года. В комиссию не могут избираться члены правления, а также их родственники.

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов товарищества. Перевыборы комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не менее 1/4 членов товарищества.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за надлежащие выполнения своих обязанностей.

Ревизионная комиссия обязана отчитываться перед общим собранием о результатах ревизии. Докладывать собранию о выявленных недостатках деятельности правления.

По результатам ревизии при создании угрозы интересам садоводческого товарищества или его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов правления и председателя вправе созывать внеочередное собрание членов садоводческого товарищества.

ЛИКВИДАЦИЯ

1. Ликвидация садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, насто щим Федеральным законом и др. Федеральными законами.

2. Требование о ликвидации садового товарищества может быть предъявлено в суд органом государственной власти или органом местного самоуправления, которым законом предоставлено право на предъявление такого требования.

3. При ликвидации садоводческого товарищества как юридического лица сохраняются права его бывших членов на земельные участки и друго недвижимое имущество /ст.40/.

   Земельный участок и недвижимое имущество, находящиеся в совместной собственности либо в собственности садоводческого некоммерче кого объединения и оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, могут быть с согласия бывших членов товарищества проданы в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а вырученные деньги /средства/ за указанный земельный участок и недвижимое имущество передается членам товарищества в равных долях.
   При определении выкупной цены земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества садоводческого товарищества в нее включается рыночная стоимость земельного участка и имущества, а также все убыткипричиненному собственнику указанного земельного участка и имуществ их изъятием, в том числе убытки, которые несет собственник в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Решение о внесении изменений в Устав такого товарищества и дополнений к его Уставу или об утверждении Устава в новой редакции, исключение из членов такого товарищества, о его ликвидации и /или/ реорганизации, назначении ликвидационной комисси и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимается общим собранием членов такого объединения большинством в -2/3 голосов.

Другие решения принимаются собранием простым большинством голосов.

По решению общего собрания членские взносы уплачиваются до 25 декабря текущего года, далее начисляются пени,

Целевые вступительные и дополнительные взносы - - в срок установленный собранием.

Вступающий в члены садоводческого товарищества знакомится с Уставом.

Вносит в кассу вступительный и целевой взнос, а также компенсирует расходы за постройки и насаждения, находящиеся на освобождающемся участке.

Выбывающий член товарищества выплачивает один процент комиссионных в кассу садоводческого товарищества.

Решением общего собрания освободившийся участок передается новому члену товарищества.

Решение о внесении изменений в Устав также принимается [illegible]
дополнений к его Уставу или об утверждении Устава в новой редакции), исключение из членов такого товарищества, о его ликвидации и (или) реорганизации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимаются общим собранием членов такого объединения большинством в 2/3 голосов.

[illegible] решения принимаются общим собранием простым большинством [illegible]

[illegible] членов товарищества [illegible]

[illegible]

[illegible]

Взносы в кассу вступительный и членский взнос, а также [illegible]

[illegible]

[illegible] в кассу садоводческого товарищества.

[illegible]

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 9 (девять) ЛИСТОВ

[illegible] 2000 г.
Директор [illegible]

13.04.2000
Директор [illegible]